

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Versão: 03
	Data: 12 / 06 / 2023

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FÁBRICA DO ECOPARQUE EM CASCAVEL-PR.

Pelo presente instrumento particular de contrato, que entre si fazer de um lado:

ECOPARQUE HABITAÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 42.740.804/0001-77, com sede na Rua Francisco Munoz Madrid, 625 barracão 411 Bloco 4, Roseira de São Sebastião – São José dos Pinhais – Paraná, neste ato representada na forma prevista em seu Contrato Social, simplesmente denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa:

V ALBIERO & CIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 79.189.718/0001-28 com sede na Rua Carlos Gomes Nº 3626, CEP 85.801-090, Cascavel - PR, simplesmente denominada de **CONTRATADA**, as partes, de comum acordo tem justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato consiste na execução dos serviços de **pavimentação asfáltica** com fornecimento de materiais, conforme abaixo relacionados para a fábrica do Ecoparque localizada na Estrada Rural Fazenda Andrada, BR277, KM600 CEP 85.804-200 na cidade de Cascavel – PR e deve abranger os seguintes aspectos:

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. PROJETO
1	Pavimentação asfáltica com espessura de 10 cm		
1.1	Execução de imprimação com Emulsão EAI	m2	44.510,84
1.2	Produto EAI - impermeabilizante + frete até Cascavel	Ton	53,41
1.3	Execução de pintura de ligação com RR 1C	m2	89.021,68
1.4	Produto RR1C para imprimação Ligante + frete até Cascavel	Ton	34,28
1.5	Transporte/Execução da sub-capa asfáltica com Binder – E = 5 cm	m2	44.510,84
1.6	Transporte/Execução capa asfáltica-CBUQ – faixa “C” – E = 5 cm	m2	44.510,84
1.7	Produto Asfáltico CAP 50/70 + frete até Sta Tereza	Ton	486,10
1.8	Usinagem da massa asfáltica	Ton	11.173,00
2	Pavimentação asfáltica com espessura de 7 cm		
2.1	Execução de imprimação com Emulsão EAI	m2	12.311,00
2.2	Produto EAI - impermeabilizante + frete até Cascavel	Ton	14,77
2.3	Fornecimento/Execução de pintura de ligação com RR 1C	m2	24.622,00
2.4	Produto RR1C para imprimação Ligante + frete até Cascavel	Ton	9,47
2.5	Transporte/Execução da sub-capa asfáltica com Binder – E = 4 cm	m2	12.311,00
2.6	Transporte/Execução capa asfáltica c/ CBUQ – faixa “C” – E = 3 cm	m2	12.311,00
2.7	Produto Asfáltico CAP 50/70 + frete até Sta Tereza	Ton	93,30

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Versão: 03
	Data: 12 / 06 / 2023

2.8	Usinagem da massa asfáltica	Ton	2.155,00
3	Pavimentação asfáltica com espessura de 4 cm		
3.1	Execução de imprimação com Emulsão EAI	m2	3.611,64
3.2	Produto EAI - impermeabilizante + frete até Cascavel	Ton	4,33
3.3	Execução de pintura de ligação com RR 1C	m2	3.611,64
3.4	Produto RR1C para imprimação Ligante + frete até Cascavel	Ton	1,40
3.5	Transporte/Execução de CBUQ – faixa “C” – E = 4 cm	m2	3.611,64
3.6	Produto Asfáltico CAP 50/70 + frete até Sta Tereza	Ton	16,25
3.7	Usinagem da massa asfáltica	Ton	361,17
4	Pavimentação asfáltica com espessura de 3 cm		
4.1	Execução de imprimação com Emulsão EAI	m2	893,34
4.2	Produto EAI - impermeabilizante + frete até Cascavel	Ton	1,07
4.3	Execução de Pintura de Ligação com RR1C	m2	893,34
4.4	Produto RR1C para imprimação Ligante + frete até Cascavel	Ton	0,35
4.5	Transporte/Execução de capa asfáltica CBUQ - faixa "C" E= 3 cm	m2	893,34
4.6	Produto Asfáltico CAP 50/70 + frete até Sta Tereza	Ton	3,01
4.7	Usinagem da massa asfáltica	Ton	67,00

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO

2.1 Os serviços ora contratados serão prestados de acordo com o cronograma e/ou as frentes de serviços liberadas no canteiro de obras com **início previsto para dia 5/agosto/23 e término em 60 (sessenta) dias úteis** sendo que, findo os serviços, e com o devido aceite por parte do contratante considerar-se-á rescindido o presente sem necessidade de aviso prévio por escrito.

2.2 Ocorrendo o atraso na execução dos serviços ora contratados, conforme prazos acima estabelecidos, por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, esta pagará à **CONTRATANTE**, multa de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total deste Contrato até o limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

3.1 O valor total deste contrato, pelos serviços a serem prestados, será de **R\$ 6.395.420,27 (Seis milhões, trezentos se noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e sete centavos)**, que serão pagos pela CONTRATANTE à CONTRATADA da seguinte forma:

- a) **R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)** dia 10/07/2023 em depósito bancário após a emissão da devida nota fiscal de prestação de serviço.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Versão: 03
	Data: 12 / 06 / 2023

b) Saldo através de medições de acordo com o andamento dos serviços sendo:

R\$ 3.800.000,00 (Três milhões e oitocentos mil reais) a ser pago em Agosto.

R\$ 2.245.420,00 (Dois milhões duzentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e vinte reais) a ser pago em Setembro.

Os materiais poderão ser faturados direto para o Ecoparque com valor a ser descontado do contrato e pode haver uma variação de até 10% sobre o valor destes materiais.

Os valores serão pagos 10 dias após emissão da NF com a devida aprovação do engenheiro de obras.

Os valores serão pagos na conta a seguir:

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Banco do Brasil

Agência 4693-0

Conta Corrente 39733-4

3.2 Não haverá acréscimos de valores para serviços executados aos sábados, domingos, feriados e hora extra e nem adicionais por possíveis serviços previstos anteriormente. Caso haja serviço adicional não orçado anteriormente, este será acordado entre as partes antes da sua execução, respeitando o previsto na Clausula 6ª – Disposições Gerais.

3.3 - A remuneração pelos serviços contratados inclui todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, securitários e horas técnicas de engenharia, gastos e despesas relativos ao exercício dos serviços contratados.

3.4 O contratante efetuará na fonte todas as retenções devidas a título de tributos federais, estaduais e municipais.

3.5 O presente contrato não implica em qualquer vínculo empregatício dos funcionários da contratada pelos serviços prestados ao contratante.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 Atender as especificações, do ministério do trabalho, especialmente no que tange a capacitação e fornecer e exigir de todos o uso de EPIs na realização de todos os serviços.

4.2 É de responsabilidade da contratada a segurança dos seus colaboradores ou prestadores para execução dos serviços na obra, sendo obrigatório o seguro de vida para todos os seus funcionários.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Versão: 03
	Data: 12 / 06 / 2023

4.3 Fornecer toda a mão-de-obra necessária para a boa execução do serviço, devendo registrar todos os trabalhadores em sua empresa, obrigando-se pelos salários dos empregados que o mesmo utilizar na obra, comprometendo-se a respeitar as normas internas da contratante; trabalhistas, de segurança do trabalho e previdenciárias vigentes, responsabilizando-se por todas as despesas e prejuízos decorrentes deste serviço;

4.4 Reparar ou refazer qualquer serviço que for executado em desconformidade com o projeto, instruções e normas respondendo por todas as despesas decorrentes deste serviço, bem como prestar toda a assistência técnica referente ao serviço executado;

4.5 A Apresentação dos seguintes documentos:

- cópia da ficha de registro de todos os funcionários alocados na obra;
- folha de pagamento de salário mensal dos mesmos;
- GPS e GFIP específica da obra;
- nota fiscal mensal, com as devidas retenções sobre os serviços.

4.6 A alocação em GFIP dos recolhimentos previdenciários dos empregados alocados na obra deverá ser efetivada na CNO 90.011.42476/79 conforme Comprovante de Inscrição de Obra da Receita Federal;

4.7 Dar a destinação correta dos resíduos gerados por ocasião do serviço executado, conforme determina a PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela Lei 12.305/2010.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 Efetuar o pagamento conforme acordado na cláusula 3.1

5.2 Acompanhamento topográfico e ou laboratoriais;

5.3 Cumprir os acordos e/ou compromissos assumidos junto aos órgãos judiciais, governamentais, instituições bancárias, fornecedores e outros.

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. As alterações de valores e/ou serviços que venham a ser discutidos e aprovados pelas partes, deverão necessariamente ser objeto de Termo Aditivo.

6.2. Fica expressamente vedada, no todo ou em parte, a transferência ou cessão dos serviços de que trata o presente instrumento.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Versão: 03
	Data: 12 / 06 / 2023

6.3. É expressamente vedada à Contratada a utilização de trabalhadores menores, púberes ou impúberes, para a prestação dos serviços.

6.4 Ficamos assegurados o direito do contratante ao ressarcimento dos danos sofridos em virtude de interpelação judicial em razão de obrigação não cumprida pelo contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

7.1 Qualquer das partes poderá rescindir unilateralmente, de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a outra parte qualquer direito a reclamação ou indenização, desde que comunicado por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, ressaltando o pagamento de serviços já prestados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O presente contrato também será rescindido de pleno direito nos seguintes casos, sem que assista ao contratado direito a qualquer tipo de indenização, ressarcimento ou multa, por mais especial que seja:

- a) Por insolvência, impetração ou solicitação de concordata ou falência da contratada;
- b) O não cumprimento de qualquer obrigação do contratado para com o contratante, sejam obrigações originadas no presente instrumento ou em outras relações comerciais;
- c) inadimplemento contratual.

CLAUSULA OITAVA - CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA & COMPLIANCE

8.1 - As **PARTES** declaram que não tem conhecimento que, até a presente data, nem a CONTRATADA, nem a CONTRATANTE, bem como seus Representantes e/ ou suas afiliadas: **(i)** usaram seus recursos ou de terceiros para contribuições, doações ou despesas de representação ilegais ou outras despesas ilegais relativas a atividades políticas; **(ii)** efetuaram qualquer pagamento ilegal, direto ou indireto, a empregados ou funcionários públicos, partidos políticos, políticos ou candidatos políticos (incluindo seus familiares), nacionais ou estrangeiros, praticaram quaisquer atos para obter ou manter qualquer negócio, transação ou vantagem comercial indevida; **(iii)** violaram qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento contra prática de corrupção, atos lesivos à administração pública ou contra à ética, incluindo, mas não se limitando a Lei nº 12.846/13 e ao Decreto nº 8.420/ 2015, conforme aplicável (“Leis de Anticorrupção”); e **(iv)** efetuaram qualquer pagamento de propina, abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno, tráfico de influência, "caixinha" ou outro pagamento ilegal (“Conduta(s) Inadequada(s)”).

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Versão: 03
	Data: 12 / 06 / 2023

8.2 - As **PARTES** obrigam-se ainda, enquanto perdurar a vigência deste Acordo, a observar, cumprir e/ou fazer cumprir, por si, por seus Representantes e afiliadas, toda e qualquer Lei de Anticorrupção, bem como abster-se de praticar quaisquer das Condutas Inadequadas.

CLÁUSULA NONA – PREJUÍZOS

A contratada responderá por qualquer prejuízo que direta ou indiretamente cause ao contratante, seja por ação ou omissão, sua ou de seus prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

Elegem as partes o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, para nele serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em três (03) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentárias, obrigando-se por si e seus sucessores, para que produzam todos os efeitos de direito.

Cascavel, 12 de junho de 2023.

CONTRATANTE: ECOPARQUE HABITAÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA CNPJ: 42.740.804/0001-77 CARLOS ROBERTO MARASSI CPF:064.817.369-00	CONTRATADA: V ALBIERO & CIA LTDA CNPJ: 79.189.718/0001-28 LUIZ FERNANDO BRAGGIO PIELAK CPF: 404.942.849-00
---	---

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: